

makmuran dunia. Dengan kata lain, Allah memberi sinyalemen kepada manusia agar membuat sistem intermediasi untuk menghubungkan orang yang kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, demi terciptanya sistem keuangan manusia.

Asas *Ta'awun* (Kerja Sama)

Dalam Islam, Allah juga memberi seperangkat alat kontrak yang dapat dilakukan manusia dalam menciptakan sistem keuangan tersebut. Sistem kontrak itulah yang kelak disebut sebagai fikih muamalah yang berbasis kerja sama, seperti *mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan sistem bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama bisnis dengan sistem bagi hasil), *muzara'ah* (kerja sama bisnis dalam bidang pertanian), dan seterusnya. Yang ingin ditegaskan dalam tulisan ini adalah pada intinya semua jenis kontrak dalam Islam berlandaskan dua hal penting sebagai dasar berlakunya kontrak secara teknis, yakni saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan kerja sama (*musyarakah*). Sungguh, inilah sistem yang dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisasi sistem perbankan yang dipenuhi *moral hazard*. Mari kita telaah secara cermat dua landasan kontrak dalam Islam di atas.

Pertama, landasan kontrak dalam Islam dilandasi roh kerja sama (*ta'awun*). Landasan ini akan menjadikan pelaku bank bekerja tanpa *interest* (kepentingan) untuk merugikan orang lain. Lebih dari itu, kontrak yang dilakukan tentu bukan bermotif *capital oriented* (orientasi memburu untung) semata,